

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

1. Tên tài sản đấu giá.

Tài sản của ông **Đặng Văn Cường**; Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cụ thể:

- Quyền sử dụng đất, DT **206,9 m²** đất (Trong đó: 60 m² đất ONT và 146,9 m² đất CLN), thuộc thửa đất số 73, tờ bản đồ số 45, theo GCN QSDĐ số phát hành AK 934241, số vào sổ cấp GCN H01393bF được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn ngày 25/08/2008.

- Quyền sử dụng đất, DT **2.048 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 329, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành BX 666077, số vào sổ cấp GCN CH04381, được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Văn Cường ngày 17/04/2015.

- Quyền sử dụng đất, DT **5.369 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 69, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ số phát hành AM 599349, số vào sổ cấp GCN H02438bF được UBND huyện Châu Phú cấp cho hộ bà Trương Thị Bốn và ông Huỳnh Trung Nghĩa ngày 20/07/2010 và đã chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn theo hồ sơ số 002266 được VPĐKKĐ chi nhánh Châu Phú xác nhận ngày 30/05/2017.

- Quyền sử dụng đất, DT **6.110 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 32, 33, tờ bản đồ số 76, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành CA 865793, số vào sổ cấp GCN CH05014 được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh ngày 20/08/2015 và đã tặng cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn theo hồ sơ số 002267 được VPĐKKĐ chi nhánh Châu Phú xác nhận ngày 29/05/2017.

- Quyền sử dụng đất, DT **4.568 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 66, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành BB 175564, số vào sổ cấp GCN CH03256 được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Trần Văn Phú và bà Cao Thị Quyên ngày 29/09/2010 và đã chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn theo hồ sơ số 002035 được VPĐKKĐ chi nhánh Châu Phú xác nhận ngày 28/06/2016.

- Quyền sử dụng đất, DT **6.491 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ số phát hành AL 707333, số vào sổ cấp GCN H01927bF được UBND huyện Châu Phú cấp cho hộ ông Trần Văn Phú và bà Cao Thị Quyên ngày 01/02/2008 và đã chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn theo hồ sơ số 002035 được VPĐKKĐ chi nhánh Châu Phú xác nhận ngày 28/06/2016.

- Quyền sử dụng đất, DT **5.491 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ số phát hành AL 707337, số vào sổ cấp GCN H01931bF được UBND huyện Châu Phú cấp cho hộ ông Trần Văn Chí và bà Đỗ Thị Nương ngày 01/02/2008 và đã chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn theo hồ sơ số 002037 được VPĐKKĐ chi nhánh Châu Phú xác nhận ngày 29/06/2016.

- Quyền sử dụng đất, DT **7.472 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 34, tờ bản đồ số 76, theo GCN QSDĐ số phát hành AM 599265, số vào sổ cấp GCN H02339bF được UBND huyện Châu Phú cấp cho hộ ông Đặng Văn Hùng và bà Huỳnh Thị Nguyệt ngày 20/07/2009 và đã chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn theo hồ sơ số 002036 được VPĐKKĐ chi nhánh Châu Phú xác nhận ngày 28/06/2016.

- Quyền sử dụng đất, DT **3.741 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 76, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành CX 987895, sổ vào sổ cấp GCN CS07124 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn ngày 12/10/2020.

- Quyền sử dụng đất, DT **1.268 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 06, tờ bản đồ số 76, theo GCN QSDĐ số phát hành AM 599259, sổ vào sổ cấp GCN H02333bF được UBND huyện Châu Phú cấp cho hộ ông Đặng Văn Sứ và bà Nguyễn Thị Bích ngày 20/07/2009 và đã chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn theo hồ sơ số 003160 được VPĐKĐĐ chi nhánh Châu Phú xác nhận ngày 26/10/2020.

- Quyền sử dụng đất, DT **4.736 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 62, tờ bản đồ số 76, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành BS 789073, sổ vào sổ cấp GCN CH04073 được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Văn Cường ngày 23/06/2014.

- Quyền sử dụng đất, DT **13.481 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành BO 416803, sổ vào sổ cấp GCN CS03784 được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn ngày 03/09/2013.

- Quyền sử dụng đất, DT **5.722 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 99, 101, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành CN 407658, sổ vào sổ cấp GCN CS06317 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn ngày 11/06/2018.

- Quyền sử dụng đất, DT **6.521 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 100, 103, 104, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành CH 918615, sổ vào sổ cấp GCN CS05989 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp cho ông Dương Duy Khương và bà Nguyễn Thị Lệ ngày 03/04/2017 và đã chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn theo hồ sơ số 002473 được VPĐKĐĐ chi nhánh Châu Phú xác nhận ngày 12/04/2018.

- Quyền sử dụng đất, DT **2.278 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 76, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành BS 789066, sổ vào sổ cấp GCN CH04067 được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn ngày 15/01/2014.

- Quyền sử dụng đất, DT **3.900 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 126, tờ bản đồ số 76, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành BO 416804, sổ vào sổ cấp GCN CH03785 được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn ngày 03/09/2013.

- Quyền sử dụng đất, DT **4.836 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành BS 789072, sổ vào sổ cấp GCN CH04072 được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Văn Cường ngày 01/08/2014.

- Quyền sử dụng đất, DT **7.823 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 63, tờ bản đồ số 76, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành BO 416807, sổ vào sổ cấp GCN CH03783 được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Lớn ngày 03/09/2013.

- Quyền sử dụng đất, DT **3.515 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 73, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành BS 789075, sổ vào sổ cấp GCN CH04075 được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Văn Cường ngày 23/06/2014.

- Quyền sử dụng đất, DT **5.030 m²** đất LUC, thuộc thửa đất số 71, tờ bản đồ số 75, theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số phát hành BS 789074, sổ vào sổ cấp GCN CH04074 được UBND huyện Châu Phú cấp cho ông Đặng Văn Cường ngày 23/06/2014.

- Tài sản tọa lạc tại: Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Nội dung chi tiết, chất lượng, số lượng theo Chứng thư thẩm định giá số 090/2025/153 ngày 06/03/2025 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á.

*** Lưu ý:**

- Hiện trạng thực tế tất cả quyền sử dụng đất trên đã được đào thành ao.
- Người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp: Thuế trước bạ, lệ phí chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (nếu có).
- Các nghĩa vụ tài chính của chủ cũ phải thanh toán cho nhà nước như: Thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, ... (nếu có), người có nghĩa vụ nộp là chủ tài sản; Được trừ vào tiền đấu giá.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.
- Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.
- Người trúng đấu giá sẽ được Cơ quan Thi hành án dân sự bàn giao tài sản trúng đấu giá theo hiện trạng thực tế của tài sản.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Xem tài sản trong giờ hành chính, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày 16/04/2025 đến hết ngày 18/04/2025.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, Cơ quan Thi hành án dân sự có tài sản đấu giá hoặc tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 01/04/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút, ngày 21/04/2025.

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; Địa chỉ: Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Giá khởi điểm: 10.297.388.500 VND (Mười tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi tám nghìn, năm trăm đồng).

5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (phí tham gia đấu giá): 1.000.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn lại trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 01/04/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút, ngày 21/04/2025.

Người tham gia đấu giá chỉ được coi là đã nộp tiền đặt trước nếu Công ty nhận được thông báo bằng tin nhắn của ngân hàng (thông báo có) thông báo tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã được chuyển vào tài khoản của Công ty.

Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, nếu người nộp tiền đặt trước trúng đấu giá và được chuyển cho người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp người nộp tiền đặt trước không trúng đấu giá, người tham gia đấu giá không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá do có thay đổi về giá khởi điểm, chất lượng tài sản, thời gian tổ chức phiên đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá đã niêm yết thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được trả lại cho người nộp trong giờ hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 01/04/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày 21/04/2025.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; Địa chỉ: Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- + Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (*không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản*) và các nội dung khác theo Thông báo niêm yết đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá được niêm yết tại Công ty.

- + Khách hàng không xem tài sản theo lịch đã thông báo công khai thì được xem như đồng ý với hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá.

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 phút, ngày 24/04/2025

- Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; địa chỉ: số 98 Trần Nguyên Đán, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

9. Người được tham gia đấu giá

Tất cả các tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, có đầy đủ hồ sơ, tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định được tham gia đấu giá.

Mỗi tổ chức, cá nhân, chỉ được nộp một bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham gia đấu giá.

Một người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản. Những người tham gia đấu giá cùng một tài sản không được ủy quyền cho nhau ghi Phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước hoặc tham gia buổi công bố giá. Trường hợp ủy quyền vi phạm quy định tại Điều này thì văn bản ủy quyền bị coi là không hợp lệ và người được ủy quyền không được tham gia phiên đấu giá.

Kết quả xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá được Công ty thông báo bằng tin nhắn điện thoại, qua zalo hoặc viber chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá hoặc công bố giá. Người tham gia đấu giá đủ điều kiện được tham gia phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá không đủ điều kiện không được tham gia phiên đấu giá.

10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Người tham gia đấu giá, cá nhân, tổ chức khác bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau đây (theo khoản 5 điều 9 Luật đấu giá tài sản).

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;”.

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước (theo khoản 6, Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

11. Bước giá, giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ

a. Bước giá: Áp dụng mức chênh lệch tối thiểu là 30.000.000 đồng.

b. Giá trả hợp lệ: Người tham gia đấu giá trả giá, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

c. Giá trả không hợp lệ: Là giá trả trái với quy định tại điểm b, mục thứ 11 của Quy chế cuộc đấu giá này.

12. Thời hạn thanh toán: Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm (Theo khoản 12, Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/03/2020).

13. Thời hạn bàn giao tài sản: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan (theo khoản 7, Điều 1 Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024).

14. Điều khoản thi hành.

Quy chế cuộc đấu giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản đấu giá nêu trên. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng đối với người tham gia đấu giá, đấu giá viên và nhân viên Công ty../.

Nơi nhận:

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú (để niêm yết);
- Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam (để niêm yết);
- UBND xã, phường, thị trấn nơi có tài sản đấu giá (để niêm yết);
- Nơi tổ chức phiên đấu giá tài sản (để niêm yết);
- Đăng Công Đấu giá tài sản quốc gia (02 lần);
- Đăng công khai trên báo in hoặc báo hình (02 lần);
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Dinh Ngọc Long